

Exp.Nº: 235526

Fecha: 09/08/2026

INFORME JURÍDICO, HÉCTOR SERGIO RAMÍREZ JILABERT.

REGIÓN DEL MAULE, 26 del 08 de 1975, Fiscal: Si.... No.X.

1.- Resultado del Análisis Jurídico: Sí es posible aplicar el procedimiento establecido en el D.L. N°2695/79.

2.- El solicitante es don HÉCTOR SERGIO RAMÍREZ JILABERT, C.I. N° 10.861.366-1.

3.- Según se ha comprobado con las diligencias e Informe Técnico, la solicitud de regularización se refiere a un inmueble Personal, Urbano, ubicado en 26 SUR 10 ORIENTE Y 10 ORIENTE A T-27, VILLA FRANCIA, Comuna de Maule, Provincia de Talca, Región Del Maule, con una superficie aproximada de 162 mt2.

Se encuentra amparado por el Rol de Avalúo Fiscal N° 167-37, con un Avalúo Fiscal Total de \$27.131.493.- y con un Avalúo Fiscal Proporcional de \$271.315.-

- El Título de dominio que ampara el inmueble rola a Fojas 264, N° 333 del año 2021 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Maule.

- El Título ampara en forma parcial, el inmueble objeto de regularización.

Luego, se trata de un inmueble de propiedad urbano que no se encuentra en alguna de las situaciones descritas en los incisos 1º y 2º del artículo 8º del citado Decreto Ley, siendo en un principio procedente la regularización de la propiedad particular de acuerdo al procedimiento establecido en el Decreto Ley N° 2695/79 y en su reglamento.

4.- De los Antecedentes de la Posesión invocada que constan en el expediente aparece que el solicitante posee el inmueble según se pasa a explicar:

a.- PROMESA DE COMPRAVENTA.- El solicitante ampara su posesión en Contrato de Promesa de Compraventa, celebrado con fecha 12 de febrero de 2021 en la notaría de don Jaime Silva Sciberras, donde el requirente adquiere de Esteban Segundo Cáceres Hiriarte acciones y derechos sobre un retazo de 200 mt2 sobre el inmueble a mayor extensión que ampara la propiedad objeto del procedimiento administrativo que nos convoca.

b.- De acuerdo a las declaraciones acompañadas, el solicitante tiene la posesión material exclusiva y continua, sin violencia ni clandestinidad, por 5 años.

c.- La posesión la ejerce el solicitante por sí mismo.

d.- No existe en contra de el solicitante juicio pendiente en que se discuta el dominio o la posesión de la propiedad.

e.- El solicitante reúne, en principio, los requisitos establecidos en el artículo 2º del Decreto Ley N° 2695/79.

5.- Procedencia de la regularización de la posesión de la pequeña propiedad raíz a través del procedimiento establecido en el D.L. N° 2695:

Conforme al informe Jurídico efectuado en este acto, la regularización de la posesión de la propiedad particular no se podrá obtener a través de procedimientos establecidos en otras leyes, lo cual resulta difícil u oneroso de realizar, por cuanto los mecanismos legales contemplados en la legislación general no satisfacen las necesidades del solicitante, siendo aplicable al caso en particular el procedimiento administrativo contenido en el D.L. 2695/79, de acuerdo a lo establecido específicamente en el Artículo 1º, 2º, 4º, 10º del citado Decreto Ley, y demás normas legales aplicables al caso en concreto.

Observaciones:

- Verificar deslindes y cabida, que no se lesionen derechos de terceros y verificar la posesión del inmueble por hechos positivos, determinando la época desde la cual se producen, lo cual será constatado en la etapa técnica correspondiente.

- Existen expedientes relacionados a la propiedad: 235522, 236034 y 236040.

- En conformidad a instrucciones impartidas por Circular N°3 de fecha 21 de noviembre de 2022 de la Subsecretaría de Bienes Nacionales, según su documentación acompañada, y a fin de evitar la afectación de terceros que pudieran tener derechos sobre el inmueble a regularizar, se debe realizar notificación al presunto dueño: don ESTEBAN SEGUNDO CÁCERES HIRIARTE, C.I. N° 8.762.409-9, domiciliado en L-20 calle C 176, Llano Verde, Comuna de Los Ángeles, Región del Biobío.

- Asimismo, se pide dejar constancia de la existencia o no de cercado y separación total de los predios colindantes, como también si el solicitante ha efectuado o no en el predio, actos positivos que prueben la posesión del suelo, de los que trata el artículo 4º inc.1º del D.L. Nº2695/79, ello en relación con el artículo 925 del Código Civil; y

Luego, de acuerdo a lo expuesto con anterioridad, procede, en un principio, la regularización de la posesión de la propiedad particular a través del procedimiento establecido en el Decreto Ley Nº 2695/79 y en su reglamento, contenido en el Decreto Supremo Nº 541, de 1996, y sus modificaciones, por lo que corresponde dar curso progresivo al procedimiento contemplado en la normativa citada.

KEVIN TOBAR UNDA POSTULANTE CAJ
METROPOLITANA, MARIO BREVIS MORALES
ABOGADO TUTOR UNIDAD DE
REGULARIZACIÓN.